



## INTRODUCTION

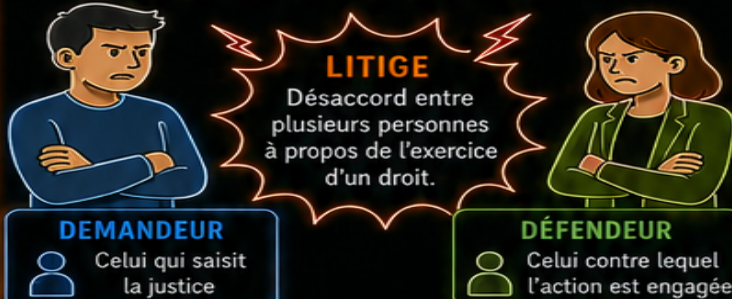
Devant la justice, il ne suffit pas d'affirmer : chaque partie doit prouver les faits qu'elle invoque.



Comment régler un litige et prouver que l'on a raison ?

## I. LE LITIGE ET SA RÈSOLUTION

## A. QU'EST-CE QU'UN LITIGE ?



## B. LA SOLUTION AMIABLE

Avant le juge, les parties recherchent un accord par le dialogue.



PLUS RAPIDE



MOINS COÛTEUX

PRÉSERVE  
LES RELATIONS**LITIGE ≤ 5 000 €**

Tentative amiable préalable en principe obligatoire

## II. LES RÈGLES DE PREUVE



## LA CHARGE DE LA PREUVE

Chaque partie prouve les faits qui soutiennent sa demande ou sa défense.



Les règles de droit sont connues du juge : elles n'ont pas à être prouvées.

## A. LE FAIT JURIDIQUE

Événement volontaire ou non produisant des effets de droit non recherchés.

EXEMPLE : un accident

## PREUVE LIBRE

Tous les moyens sont admis



Témoignages



Photographies



Présomptions



Autres éléments

## B. L'ACTE JURIDIQUE

Manifestation de volonté destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits.

EXEMPLE : un contrat

**≤ 1 500 €**

Preuve par tous moyens

**> 1 500 €**

Preuve écrite exigée

## EXCEPTIONS : PREUVE LIBRE

Force majeure

Impossibilité matérielle ou morale d'écrire

Acte de commerce entre commerçants

## III. LA VALEUR DES MODES DE PREUVE

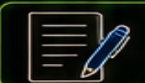
## A. LES PREUVES PARFAITES

Elles s'imposent au juge.



## ACTE AUTHENTIQUE

Rédigé par un officier ministériel, comme un notaire



## ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Rédigé directement par les parties



## ÉCRIT ÉLECTRONIQUE

Même valeur que le papier si l'auteur est identifié et l'intégrité garantie

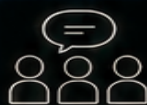


## AVEU JUDICIAIRE

Reconnaissance devant le juge d'un fait défavorable

## B. LES PREUVES IMPARFAITES

Le juge apprécie librement leur crédibilité.



## TÉMOIGNAGE

Déclaration d'une personne extérieure au procès



## PRÉSUMPTION JUDICIAIRE

Dédution tirée par le juge à partir de faits connus

## C. LES PRÉSUMPTIONS LÉGALES



## IRRÉFRAGABLE

Aucune preuve contraire



## SIMPLE

Preuve contraire possible



## MIXTE

Preuve contraire possible dans les conditions prévues par la loi

## EN SYNTHÈSE

